



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: EX-2020-58176776- -APN-DR#CNDC - CONC. 1702

VISTO el Expediente N° EX-2020-58176776- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada el día 7 de mayo de 2019, consiste en la adquisición por parte de las firmas SATUS AGER S.A. y SATUS AGER BRASIL – SERVICIOS AGROPECUÁRIOS S.A. de las acciones representativas del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y votos de la firma TECNOSEEDS S.A. a la firma TECNOSEEDS HOLDING S.A. (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY), al señor Don Guillermo Arturo SIMONE (M.I. N° 13.211.899) y la firma GDM HOLDING S.A. (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY) por medio de la suscripción de una carta oferta de compra de las acciones de fecha el 21 de febrero de 2019, y que fue aceptada ese mismo día.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 30 de abril de 2019.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles — monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES (\$ 2.000.000.000,00), lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha de 4 de marzo de 2020, correspondiente a la “CONC 1702”, en el cual aconseja a la señora Secretaria de Comercio Interior autorizar la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición por parte de las firmas SATUS AGER S.A. y SATUS AGER BRASIL – SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A. de las acciones representativas del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y votos de la firma TECNOSEEDS S.A. a la firma TECNOSEEDS HOLDING S.A. (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY), al señor Don Guillermo SIMONE y la firma GDM HOLDING S.A. (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY), todo ello de conformidad a lo establecido por el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que, asimismo, la citada Comisión Nacional con su nueva composición, emitió el Dictamen de Ratificación de fecha 14 de septiembre de 2020, correspondiente a la “CONC 1702”, mediante el cual adhirió sin observaciones al Dictamen de fecha 4 de marzo de 2020.

Que la suscripta comparte los términos de los mencionados Dictámenes, a los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolos parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de las firmas SATUS AGER S.A. y SATUS AGER BRASIL – SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A. de las acciones representativas del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y votos de la firma TECNOSEEDS S.A. a la firma TECNOSEEDS HOLDING S.A. (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY), al señor Don Guillermo SIMONE y la firma GDM HOLDING S.A. (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY), todo ello

de conformidad a lo establecido por el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 4 de marzo de 2020 y al Dictamen de Ratificación de fecha 14 de septiembre, ambos correspondientes a la “CONC. 1702”, emitidos por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO que, como Anexos IF-2020-14339478-APN-CNDC#MDP e IF-2020-61266345-APN-CNDC#MDP, respectivamente, forman parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1702 ART. 14 A.

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2019-42046473-APN-DGD#MPYT del registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado “CONC. 1702 – SATUS AGER S.A., SATUS AGER BRASIL – SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A. Y TECNOSEEDS S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9º LEY 27.442”, en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración notificada consiste en la adquisición por parte de SATUS AGER S.A. (en adelante “SATUS”) y SATUS AGER BRASIL – SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A. (en adelante “SATUS BRASIL”) (y en conjunto en adelante “LOS COMPRADORES”) de las acciones representativas del 100% del capital social y votos de TECNOSEEDS S.A. (en adelante “TECNOSEEDS”) a TECNOSEEDS HOLDING S.A. (URUGUAY), GUILLERMO SIMONE y GDM HOLDING S.A. (URUGUAY) (y en conjunto, en adelante “LOS VENDEDORES”) por medio de la suscripción de una carta oferta de compra de las acciones efectuada por los COMPRADORES¹ a los VENDEDORES el 21 de febrero de 2019, y que fue aceptada por los VENDEDORES en igual fecha.

2. El cierre de la transacción fue el 30 de abril de 2019² y fue notificada para su análisis el cuarto día hábil posterior a la fecha indicada.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Por Los Compradores

3. SATUS, es una sociedad debidamente constituida en la República Argentina, cuya principal actividad consiste en prestar servicios relacionados con la producción y multiplicación de semillas de maíz, soja, girasol y sorgo. Su

última controlante es SEED HOLDINGS LP³ (en adelante “SEED HOLDINGS”).

4. SATUS BRASIL, es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Federativa de Brasil, es una empresa que se dedica a la multiplicación de semillas para terceros, con foco en maíz y sorgo, en escala comercial y pre comercial en Brasil, y no desarrolla actividades en Argentina.

5. SEED HOLDINGS, controlante de SATUS, en la Argentina desarrolla actividades a través de:

6. CROP CORPORATION S.A.U. (en adelante “CROP CORPORATION”), empresa debidamente constituida en la Argentina, que se dedica a la producción de semillas híbridas de maíz, que posteriormente comercializa al consumidor final. Está controlada indirectamente por SEED HOLDINGS.

7. INNOVATIVE SEED SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L., es una sociedad activa en el licenciamiento de genética de sorgo utilizada para la producción de granos y forrajes. Está controlada por REMINGTON HOLDING INTERNATIONAL LLC.

8. Cabe destacar, que las siguientes empresas se encuentran vinculadas a los COMPRADORES, por hallarse participadas por los co-controlantes de SEED PARTNERS.

9. GRUPO LOS GROBO HOLDINGS LLP., es una empresa que se encuentra administrada por VICTORIA CAPITAL PARTNERS, y es una empresa holding. Su último controlante es VSAP AGRISERVICES LP con el 76,0345%⁴.

10. GRUPO LOS GROBO S.A, controlada por GRUPO LOS GROBO HOLDINGS LLP, es una sociedad holding, y está controlada por GRUPO LOS GROBO HOLDINGS LLP, titular directo e indirecto del 100% de sus acciones.

11. LOS GROBO AGROPECUARIA S.A. (en adelante “LGA”), es una empresa productora agropecuaria, acopiadora y comercializadora de granos y proveedora de insumos agrícolas (agroquímicos, fertilizantes y semillas). Está controlada por GRUPO LOS GROBO HOLDINGS LLP, titular directo e indirecto del 100% de las acciones.

12. USANDIZAGA, PERRONE Y JUALIARENA S.A. (en adelante “UPJ”) es una empresa agropecuaria, acopiadora y comercializadora de granos y proveedora de insumos agrícolas (agroquímicos, fertilizantes y semillas). Está controlado por GRUPO LOS GROBO HOLDINGS LLP, titular directo e indirecto del 100% de las acciones.

13. AGROFINA S.A. (en adelante “AGROFINA”), es una sociedad dedicada principalmente al desarrollo y comercialización de productos agroquímicos genéricos. Está controlado por GRUPO LOS GROBO HOLDINGS LLP, titular directo e indirecto del 100% de las acciones.

14. CANEPA HERMANOS S.A.I.C.A y F, es una empresa dedicada a la actividad de molienda de trigo. Está controlado por GRUPO LOS GROBO HOLDINGS LLP, titular directo e indirecto del 100% de las acciones.

15. LOS GROBO SGR, es una sociedad de garantía recíproca cuya principal actividad es otorgar garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de contratos de garantías recíprocas regulados por las disposiciones legales vigentes. GRUPO LOS GROBO HOLDINGS LLP es titular indirecto del 46,542% de sus acciones.

I.2.2. El Objeto de la Operación

16. TECNOSEEDS, es una empresa constituida en la República Argentina, cuya actividad principal consiste en prestar servicios relacionados con la producción y multiplicación de semillas de maíz, soja, girasol y sorgo⁵.

17. TECNOSEEDS, previo a la operación, se encontraba controlada, por TECNOSEEDS HOLDINGS S.A. (URUGUAY) con el 77,60% de las acciones, GUILLERMO SIMONE con el 15,69% de las acciones y por GDM HOLDING S.A. (URUGUAY) con el 6,71% restante de las acciones.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

18. La transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7° inciso c) de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia y que las partes intervinientes la notificaron en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 9° de la misma norma. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma⁶.

III. PROCEDIMIENTO

19. El día 7 de mayo de 2019, las partes notificaron la operación conforme a lo establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia mediante la respectiva presentación del Formulario F1.

20. Analizada la información suministrada en la presentación anteriormente mencionada, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que las mismas no satisfacían los requerimientos establecidos en el F1, por lo que con fecha 5 de junio de 2019 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto dieran total cumplimiento a lo solicitado en el acápite 2 de dicha providencia, y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento a lo requerido en el acápite 3 de la misma providencia, la que fue notificada a las partes el día 6 de junio de 2019, conforme al IF-2019-53196942-APN-DR#CNDC, Orden # 11.

21. Finalmente, luego de varias presentaciones, con fecha 27 de febrero de 2020, las partes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta COMISIÓN NACIONAL y consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 a partir del día hábil posterior a la presentación indicada.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1 Naturaleza de la operación

22. Dado lo antedicho, las empresas SATUS y SATUS BRASIL adquirieron el control sobre TECNOSEEDS.

23. La siguiente tabla muestra cuáles son las actividades que las empresas involucradas realizan en Argentina:

Tabla N° 1: Actividades de las empresas involucradas en Argentina

Empresas del lado adquirente

SATUS	Multiplicación de semillas híbridas de maíz, girasol y sorgo, y multiplicación de variedades de soja.
Crop Corporation	Comercializa materiales híbridos de maíz bajo la marca “Qseeds”, licenciados de terceros ajenos al grupo adquirente. En 2018 incorporó la multiplicación de estas semillas a sus actividades.
Innovative Seed Solutions Argentina S.R.L.	Reproducción selectiva de sorgo para obtener genética de sorgo utilizada para la producción de granos y forraje.
Empresa objeto	
TECNOSEEDS	Multiplicación de semillas híbridas de maíz, girasol y sorgo, y multiplicación de variedades de soja.

Fuente: CNDC en base a información provista por las Partes.

24. En primer lugar, es importante destacar que SATUS y TECNOSEEDS multiplican semillas híbridas⁷ de maíz, girasol y sorgo, es decir, que las producen en cantidades comerciales. Asimismo, estas mismas empresas multiplican variedades de semillas de soja⁸. Respecto de TECNOSEEDS, las Partes informaron que no ha efectuado multiplicación alguna de semillas de sorgo en los últimos tres años, razón por la cual la presente operación de concentración económica es de naturaleza horizontal respecto de la multiplicación de semillas de maíz, girasol y soja.

25. Como se mencionó anteriormente, cabe señalar que la empresa VICTORIA CAPITAL PARTNERS, del grupo adquirente, es la administradora de GRUPO LOS GROBO HOLDINGS LLP, sociedad que controla al Grupo LOS GROBO en el país. Dado que LGA, es, entre otras cosas, representante y multiplicador de las principales empresas semilleras del país,⁹ compite con las empresas involucradas en la provisión de semillas de soja por lo que será incluida en el análisis de efectos pertinente.

26. Por otra parte, cabría la posibilidad de que la empresa adquirida recurriera, aguas arriba, al servicio de tratamiento de semillas para maíz, girasol y soja que proveen LGA, UPJ y AGROFINA en el país. Sin embargo, se descarta el análisis de esta relación vertical, en virtud de que las empresas del Grupo LOS GROBO tienen una participación conjunta en el suministro de curasemillas inferior al 1%.

27. Por último, cabe aclarar que, dado que SATUS y TECNOSEEDS no comercializan las semillas multiplicadas por ellos, no existe una relación vertical con las empresas involucradas que comercializan semillas al consumidor final.

IV.2. Efectos económicos de la operación notificada

28. En virtud de lo expuesto, los mercados relevantes en la operación de concentración bajo análisis se limitarían, en forma separada¹⁰, a la multiplicación de semillas de maíz, girasol y soja. Desde el punto de vista geográfico, se considerará que la multiplicación de semillas es una actividad de alcance nacional.

29. La industria de las semillas tiene básicamente dos etapas: la primera consiste en la obtención del híbrido (de maíz, de girasol, etc.) o variedad (de soja¹¹, etc.) y la reproducción de la semilla parental¹²; la segunda etapa consiste en la producción en cantidades comerciales (multiplicación) y comercialización al consumidor final (productor agrario). Vale decir, entonces, que la primera etapa se compone de dos etapas, que son i) la etapa de desarrollo de modificaciones genéticas, que se introducen o se logran en los híbridos o variedades, para otorgarles tolerancia a algún herbicida, resistencia a ciertos insectos o mejor adaptación al clima de una determinada región y ii) la etapa de obtención y registro de la variedad. La segunda etapa implica el procesamiento (limpieza y tratamiento), tratamiento químico y embalaje, comercialización y distribución.

30. Estas actividades son especializadas y usualmente desarrolladas a escala global. Empresas multinacionales como SYNGENTA, MONSANTO y PIONEER, entre otras, suelen estar integradas, pero, en otros casos, la primera etapa es llevada a cabo por empresas especializadas que luego licencian los híbridos o variedades a semilleros dedicados a la comercialización. Es decir que las actividades de la segunda etapa son menos especializadas y pueden ser llevadas a cabo en escalas menores por empresas con acuerdos de licencia o contratos con reproductores (con las empresas “cultivadoras” de la primera etapa). En algunos casos, las semillas parentales son licenciadas a otras empresas de semillas que pueden reproducir la semilla original o bien producir sus propios híbridos.

31. Es en la segunda etapa donde SATUS y TECNOSEEDS participan. En particular, ambas se dedican a la multiplicación de semillas parentales a pedido de empresas semilleras que, por cuestiones operativas, deciden tercerizar dicho servicio¹³. El producto consiste en mercadería pre limpia a granel y/o en bolsa o bajo la presentación final de bolsa terminada (conteniendo semilla calibrada, curada, embolsada y etiquetada según las especificaciones de cada cliente)¹⁴.

IV.2.1. Mercado de multiplicación de semillas de maíz

32. A continuación, se muestran las participaciones por empresa competidora en la actividad de multiplicación de semillas de maíz en Argentina¹⁵:

Tabla N° 2: Participaciones de mercado sobre ventas de semillas de maíz multiplicadas en Argentina (bolsas de 20 kg.), campañas agrícolas 2015-2016 a 2017-2018

Multiplicación de semillas de maíz (en %)			
Empresa	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Satus	7,92	14,83	13,63
Crop Corporation	0	0	0,05

Tecnoseeds	3,83	9,12	9,32
Monsanto	41,17	30,12	32,40
Dow Pioneer	16,00	16,00	16,00
Nidera	7,88	7,59	7,34
Syngenta	6,00	6,00	6,00
ACA	4,00	4,00	4,00
KWS	3,00	3,00	3,00
Don Mario	3,00	3,00	3,00
Sursem Pannar	3,00	3,00	3,00
Illinois	0,25	1,00	1,00
Advanta	1,00	0,70	0,52
SSP	0,12	0,70	0,72
Otros (*)	2,83	0,94	0,02
Total (en volumen)	5.023.630	6.265.357	6.811.812
	Participación Conjunta		23%

		IHH anterior	1.713
		IHH posterior	1.968
		Var. IHH	254

(*) Esta categoría comprende numerosas empresas pequeñas tales como AG SEED, NATAL SEED y semilleros locales.

Fuente: CNDC en base a información provista por las Partes de sus propias estimaciones y de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación.

33. Según se observa, la operación bajo análisis implica la concentración entre el tercer y cuarto jugador del mercado, de modo tal que la entidad fusionada pasa a ocupar el segundo lugar en términos de participación de mercado, detrás de MONSANTO ARGENTINA S.A.I.C. y seguida por DOW PIONEER. Lo anterior se refleja en una participación conjunta post operación poco significativa (23%) en la última campaña bajo análisis, 2017-2018, en un mercado “moderadamente concentrado” según el Índice Herfindahl-Hirschmann,¹⁶ en base a estándares internacionales.¹⁷

34. En cuanto a la estructura de la demanda se refiere, los clientes de las empresas multiplicadoras son empresas multinacionales que están integradas en las distintas etapas de la producción de semillas, siendo de esta forma, también competidores en la etapa de multiplicación¹⁸. En este sentido, según la declaración de las Partes, más del 90% de las semillas de maíz que SATUS y TECNOSEEDS multiplican es para clientes integrados (MONSANTO, DOW AGROSCIENCES, ILLINOIS (DON MARIO), CORN STATES (MONSANTO), ADVANTA, NIDERA, RUSTICANA).

35. A la vista de lo expuesto, es dable concluir que la presente operación no resultará en un perjuicio al interés económico general por lo que no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia en el mercado relevante analizado.

IV.2.2. Mercado de multiplicación de semillas de girasol

36. La tabla siguiente muestra las participaciones por empresa competidora en la actividad de multiplicación de semillas de girasol en Argentina¹⁹:

Tabla N° 3: Participaciones de mercado sobre ventas de semillas de girasol multiplicadas en Argentina (bolsas de 10,5 kg.), campañas agrícolas 2015-2016 a 2017-2018

Multiplicación de semillas de girasol (en %)
--

Empresa	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Satus Ager	0	0	0,79
Tecnoseeds	3,14	2,36	3,61
Syngenta	40,00	39,06	40,00
Dow Pioneer	15,00	14,65	14,56
Nidera	13,00	12,69	13,00
Advanta	13,00	12,69	13,00
Otros (*)	15,86	18,55	15,04
Total (en volumen)	574.060	762.638	681.717
	Participación Conjunta		4,40%
		IHH anterior	2.390
		IHH posterior	2.396
		Var. IHH	6

(*) Esta categoría comprende numerosas empresas pequeñas tales como AG SEED, NATAL SEED y semilleros locales.

Fuente: CNDC en base a información provista por las Partes de sus propias estimaciones y de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación.

37. Si bien el Índice IHH muestra un mercado “altamente concentrado” -según los estándares internacionales- en el período analizado, la operación bajo análisis apenas modifica la estructura de la oferta. Esto responde a las participaciones poco significativas de las empresas involucradas, que en conjunto no superan el 5% del mercado (en términos de sus ventas anuales en volumen).

38. Conforme lo expuesto, la operación bajo análisis no tendría la potencialidad para crear o fortalecer una posición de dominio en el mercado de semillas de girasol que pudiera restringir la competencia.

IV.2.3. Mercado de multiplicación de semillas de soja

39. La tabla a continuación muestra las participaciones por empresa competidora en la actividad de multiplicación de semillas de soja en Argentina²⁰:

Tabla N° 4: Participaciones de mercado sobre ventas de semillas de soja multiplicadas en Argentina (bolsas de 40 kg.), campañas agrícolas 2015-2016 a 2017-2018

Multiplicación de semillas de soja (en %)			
Empresa	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Grupo Los Grobo	1,63	1,39	1,59
Satus Ager	0,31	0,34	0,36
Tecnoseeds	0,00	0,00	0,06
Don Mario	50,11	50,00	50,00
Nidera	34,86	34,66	34,68
Otros	13,09	13,61	13,31
Total (en volumen)	16.348.392	14.445.729	13.807.408

	Participación Conjunta		2,01%
		IHH anterior	3.882,32
		IHH posterior	3.883,69
		Var. IHH	1,37

(*) Esta categoría comprende numerosas empresas pequeñas tales como AG SEED, NATAL SEED y semilleros locales.

Fuente: CNDC en base a información provista por las Partes de sus propias estimaciones y de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación.

40. La tabla anterior muestra que, en el caso de la actividad de multiplicación de semillas de soja en Argentina, la participación conjunta de las empresas involucradas, incluyendo aquellas del Grupo LOS GROBO que multiplican semillas autóгамas de soja, es poco significativa (alrededor del 2%) en este mercado relevante, por lo que la operación bajo análisis no logra alterar la estructura de la oferta.

41. En base a lo antedicho, el efecto horizontal analizado no despierta motivos de preocupación desde el punto de vista de la competencia.

42. En base al análisis desarrollado, esta Comisión Nacional concluye que la operación bajo análisis no tendría la potencialidad para restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.

IV.3. Cláusulas de Restricciones

43. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte en la Oferta del Contrato de Compraventa – Oferta Irrevocable N° 001/2019, obrante a fs. 130-247 del IF-2019-52249718-APN-DR#CNDC, las partes, en su versión en español, a fs. 229 del referido IF, se refiere a “COMPROMISO DE NO COMPETIR-RESTRICCIÓN DE CONTRATACIÓN”, identificado en la Cláusula 5.03 del citado Contrato.

44. En el Artículo 5.03 -COMPROMISO DE NO COMPETIR – RESTRICCIÓN DE CONTRATACIÓN-, las partes acordaron que: “(a) Guillermo Simone, GDM Holding y sus Personas Vinculadas por el presente acuerdan que no participarán o invertirán (ni se desempeñarán como funcionarios o directores) de ninguna otra sociedad que participe de actividades comerciales similares a las de las Sociedades según lo indicado en el Apéndice 5.03 en ninguna parte del mundo, directa o indirectamente, durante un período de cuatro (4) años después del Cierre (el

“Período Restringido”). Esta exclusión se aplica a Tecnoseeds R & D S.A. solamente en la medida en que esté controlada o vinculada con los Vendedores. Las siguientes actividades quedan excluidas de las obligaciones de no competir: (i) Las Actividades de Investigación y Desarrollo que GDM Holding o las Personas Vinculadas llevan a cabo actualmente y/o han de llevar a cabo en el marco de colaboraciones estratégicas de Investigación y Desarrollo para desarrollar el negocio de semillas de GDM Holding o Personas Vinculadas. (ii) Los servicios de producción de semillas de soja de invierno que GDM Holding actualmente presta a alguno de sus clientes en el Hemisferio Norte según se describe en el Apéndice 5.03 (a) (ii) de este Contrato. (iii) Las actividades pre-comerciales de Tecnoseeds R&D S.A. en Argentina, en particular la producción experimental de maíz (en cualquier superficie), y aumentos de semillas endógamas de maíz por debajo de 10 (diez) acres por aumento/línea. (iv) Las actividades de producción de semillas de soja y trigo que actualmente lleva a cabo Norclas la sociedad controlada por GDM Holding exclusivamente a través de su Planta de Producción de Semillas ubicada en Charata, Provincia de Chaco, Argentina. (b) Los Vendedores acuerdan que durante el Período restringido, Guillermo Simone y GDM Holding y sus respectivas Personas Vinculadas Controladas no deberán, directa o indirectamente, sin el previo consentimiento escrito de los Compradores, ponerse en contacto o acercarse o comunicarse a efectos de ofrecer trabajo o contratar (sea como empleado, consultor, agente, contratista independiente o de otra forma) a ninguna Persona empleada actualmente por las Sociedades. La obligación anterior no se violará en caso de despido del empleado en cuestión por los Compradores. (c) Los Vendedores reconocen que las restricciones indicadas en la Cláusula 5.03 (a) y en la Cláusula 5.03 (b) son razonables y necesarias para proteger los intereses legítimos de los Compradores y constituyen un incentivo esencial para que los Compradores celebren este Contrato y lleven a cabo la Operación. En caso de que se determine que cualquier obligación incluida en las citadas Cláusulas excede el plazo, área geográfica, producto, servicio u otras limitaciones permitidas por las Leyes Aplicables, en ese caso, cualquier tribunal queda expresamente facultado a cambiar este compromiso, el cual se considerará reformado, en dicha jurisdicción con el mayor alcance en cuanto al plazo, área geográfica, producto, servicio u otras limitaciones permitido por las Leyes Aplicables. Los compromisos incluidos en la Cláusula 5.03(a) y en la Cláusula 5.03(b) y cada una de sus disposiciones separadas y distintas. La falta de validez o exigibilidad de dicho compromiso o disposición según su redacción no invalidará o tornará inexigible los restantes compromisos o disposiciones del presente, ni invalidará o tornará inexigible dicho compromiso o disposición en cualquier otra jurisdicción”.

45. De acuerdo a lo anteriormente descripto, esta Comisión Nacional solicitó a las partes que en informaran el motivo del plazo establecido en la presente cláusula, como así también si hubo transferencia de know how, en qué consistió la misma, y en caso de corresponder, que lo acrediten de manera fehaciente²¹.

46. Con fecha 19 de julio de 2019, la parte realizó una presentación, manifestando al respecto que hubo transferencia de know how de todas las actividades que TECNLOSEEDS desarrolla y desarrolló en el pasado, para que SATUS las desarrolle a futuro. SATUS adquirió secretos comerciales, técnicas específicas para desarrollar los servicios que TECNLOSEEDS presta, listado de clientes – con algunos de los cuales SATUS no tenía relación comercial, términos contractuales actuales y pasados, listado de proveedores con su correspondiente calificación, sistemas de costos actuales y pasados, estimaciones para el futuro, planes de acción, planes comerciales, y demás aspectos que permiten a SATUS desarrollar sus actividades comerciales cumpliendo las altas exigencias del mercado donde actúa, así como la de sus clientes. Adicionalmente, como consecuencia de la operación notificada, SATUS, también adquirió 110 empleados, 20 de los cuales se consideran altamente capacitados y con vasto conocimiento técnico para brindar sus servicios.

47. Continúan manifestando las partes, que han estipulado el plazo de 4 años, en virtud de la magnitud del negocio y los potenciales perjuicios que podría acarrear a SATUS. Los Vendedores y las Personas Vinculadas tienen un conocimiento acabado del negocio lo que les permitirá desarrollarlo rápida y efectivamente. Por lo cual, si SATUS

no se protegiera frente a esta eventualidad, la Operación y el precio abonado no tendrían sentido²².

48. Asimismo, esta Comisión Nacional, advierte la Cláusula 7.02 identificada como “CONFIDENCIALIDAD”, a fs. 231-232 del IF-2019-52249718-APN-DR#CNDC.

49. Dicha Cláusula, se refiere a: “Las Partes no deberán, y no deben permitir que ninguna de sus Personas Vinculadas y sus respectivos funcionarios, Directores, empleados y representantes lo haga, directa o indirectamente, sin el previo consentimiento escrito de la otra Parte, divulgar a terceros (que no fuera entre sí y sus representantes) por un período de tres (3) años después de la Fecha de Cierre, ninguna información confidencial o propia en relación con la Operación ni ponerla a disposición de la Parte pertinente o sus Personas Vinculadas de acuerdo con las disposiciones de este Contrato o en relación con la negociación y su contraprestación; teniendo en cuenta que la anterior restricción (i) no será de aplicación a información (A) disponible en general o conocida por el público (que no resultado de una divulgación en violación de este Artículo 7) o (B) desarrollada de manera independiente por la parte pertinente o sus Personas Vinculadas, según corresponda, (que no sea por cualquiera de las Sociedades antes del Cierre) sin una referencia o uso de la información confidencial o propia u otra información aplicable y (ii) no prohibirá ninguna divulgación (x) requerida por las Leyes Aplicables en tanto, en la medida que resulte legalmente aceptable y factible, la parte pertinente o su Persona Vinculada, según corresponda, envíe a la otra parte notificación escrita con razonable anticipación y le conceda la oportunidad razonable de dar una respuesta al respecto o (y) otorgada en relación con la ejecución de cualquier derecho o recurso relacionado con este Contrato o las operaciones aquí contempladas”.

50. Consultada la parte al respecto de la presente cláusula, la misma, en su presentación de fecha 19 de julio de 2019, manifestó que “...la confidencialidad pactada refiere a las condiciones de contratación y a la negociación del Acuerdo, lo que constituye información sensible para las partes...”.

51. Las cláusulas restrictivas de la competencia deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia. En este contexto es en el cual deben analizarse los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, considerando los mercados geográficos y de producto afectados por la operación notificada.

52. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta Comisión Nacional no ha encontrado elementos de preocupación respecto de los efectos sobre la competencia de la operación notificada, y las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados—, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.

IV. CONCLUSIONES

53. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica tal y como ha sido presentada no infringe el artículo 8° de la Ley N° 27.442, no teniendo por objeto restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

54. Por ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO autorizar la operación de concentración económica, consistente en la adquisición por parte de SATUS AGER S.A. y SATUS AGER BRASIL – SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A. de las acciones representativas del 100% del capital social y votos de TECNOSEEDS S.A. a TECNOSEEDS HOLDING S.A. (URUGUAY), GUILLERMO SIMONE y GDM

HOLDING S.A. (URUGUAY)ES”) por medio de la suscripción de una carta oferta de compra de las acciones efectuada por los COMPRADORES²³ a los VENDEDORES el 21 de febrero de 2019, y que fue aceptada por los VENDEDORES en igual fecha, todo ello de conformidad a lo establecido por el Artículo 14, inciso a) de la Ley N° 27.442.

¹ Junto a los COMPRADORES, SEED HOLDING LP, en carácter de garante de la operación, según surge de la presentación realizada por las partes en fecha 7 de mayo de 2019, obrante a fs. 10 IF-2019-42160205-APN-DR#CNDC.

² De conformidad con las copias acompañadas de la inscripción de la transferencia de acciones acompañadas por las partes en su presentación de fecha 19 de julio de 2019, obrante a fs. 302-304, del IF-2019-67347963-APN-DR#CNDC.

³ Conforme informaron las partes en su presentación inicial, los accionistas mayoritarios de SATUS son SEED PARTNERS BRAZIL LLP, con el 51% de las acciones y SEED HOLDINGS LP con el 38,19% de las acciones. Cabe destacar que, SEED HOLDINGS LP es titular del 100% de las acciones de SEED PARTNERS BRAZIL LLP. Asimismo, los accionistas de SEED HOLDINGS LP son REMINGTON HOLDING INTERNATONAL, LLC., con el 43,221% de las acciones, VICTORIA CAPITAL PARTNERS, con una participación del 39,532% y JASFUL COMPANY S.A., con una participación del 17,247%. Ver fs. 5 y 6 IF-2019-42160205-APN-DR#CNDC.

⁴ De acuerdo a lo manifestado por las partes en su presentación de fecha 27 de febrero de 2020.

⁵ Según informaron las partes en su presentación inicial TECNOSEEDS no ha multiplicado semillas de sorgo en los últimos 3 años, conforme fs. 9 IF-2019-42160205-APN-DR#CNDC.

⁶ Al respecto, conviene destacar que la Ley N° 27.442 establece en su Artículo 85 que "A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web". El 24 de abril de 2019 el Secretario de Comercio Interior dictó la Resolución 145/2019, publicada en el Boletín Oficial el 25 de abril de 2019, que en su Artículo 1 modifica en valor de unidad móvil a la suma de pesos veintiséis con cuarenta centavos (\$ 26,40) pero en su artículo 3 establece que ese valor comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, y hasta tanto se actualice el valor para el año en curso, se continuará aplicando el valor correspondiente al año anterior. (el destacado es nuestro).

⁷ Se obtienen mediante el cruzamiento de líneas de diferentes características genéticas. Este proceso lleva años de investigación, en el cual los criaderos de distintas partes del mundo buscan características distintivas, donde las diferentes cualidades de cada parte dan como resultado los híbridos hoy conocidos.

⁸ En botánica y agronomía, la variedad es una población con caracteres que la hacen reconocible a pesar de que hibrida libremente con otras poblaciones de la misma especie. En cambio, el término legal (su origen se remonta a una convención en París en 1961) define a la variedad como una población de plantas mejorada genéticamente para comercialización por parte de un «obtentor» que puede ser el que la desarrolló o el que la descubrió y luego la desarrolló, y que puede ser identificada por sus caracteres al menos genéticos.

⁹ <https://www.losgroboagropecuaria.com/semillas/>

¹⁰ Esto, pues esta Comisión Nacional manifestó en anteriores oportunidades que las semillas de cada cultivo constituyen un mercado relevante en sí mismo. Ver, por ej., Resolución MEyFP N° 26 de fecha 3 de abril de 2012, Dictamen CNDC N° 926, correspondientes a la concentración “CV LUXO S.A.R.L. Y LOS MARIOS S.A. (CONC. N° 832)”.

¹¹ Es importante aclarar que hay cultivos, como la soja, que, producto de sus características físicas, no pueden generar híbridos es decir que sus semillas nunca serán el resultado de la polinización cruzada de dos variedades diferentes de plantas.

¹² Esta etapa comprende el cultivo y los programas de biotecnología para el desarrollo de variedades de semillas, que se producen como “semillas parentales”.

¹³ De hecho, tanto SATUS como TECNOSEEDS, luego de multiplicar las semillas, las entregan nuevamente a las empresas tecnológicas dueñas de la propiedad intelectual de la genética de dichas semillas, quienes se encargan de venderlas al consumidor final.

¹⁴ Cabe señalar que la actividad de elaboración de semillas en Argentina está regulada por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y se rige por la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247/73 y su Decreto Reglamentario N° 2.183/91.

¹⁵ En el caso de estas semillas, las empresas involucradas multiplican únicamente las híbridas.

¹⁶ El término IHH refiere al Índice Herfindahl–Hirschman, una herramienta utilizada para la medición de la concentración de un mercado. Se define como la sumatoria del cuadrado de las participaciones de las empresas que actúan en el mercado. Los valores de IHH oscilan entre 0 (mercado perfectamente competitivo) y 10.000 (mercado monopolístico). Por su parte, la variación del IHH se calcula multiplicando por dos el producto de las participaciones de mercado de las empresas que se fusionan.

¹⁷ De acuerdo a los lineamientos de 2010 de la FTC (Federal Trade Commission) y el DOJ (Department of Justice) de los Estados Unidos, un IHH post concentración menor a 1500 sería indicador de un mercado “poco concentrado”, uno que se encuentre entre 1500 y 2500 señalaría una “concentración moderada”, mientras que un IHH mayor a 2500 indicaría la presencia de un mercado “altamente concentrado”. Según estos parámetros una fusión no podría generar preocupación en lo que refiere a la defensa de la competencia, si genera un aumento del IHH menor a 100 puntos en un mercado “moderadamente concentrado”, mientras que, en un mercado “altamente concentrado” un aumento del IHH entre 100 y 200 puntos podría ser motivo de preocupación.

¹⁸ Esto responde a que, en el caso de semillas híbridas como las de maíz y de girasol, las empresas semilleras no suelen tercerizar el 100% de la actividad de multiplicación sino tan sólo una parte, pudiendo fácilmente retraer su demanda si lo desean. En cambio, en el caso de las semillas de soja, que consisten sólo en variedades, las empresas semilleras suelen tercerizar por completo la citada actividad.

¹⁹ En el caso de estas semillas, las empresas involucradas multiplican únicamente las híbridas.

²⁰ En el caso de estas semillas, las empresas involucradas multiplican variedades.

²¹ De conformidad con la providencia de fecha 5 de junio de 2019, PV-2019-52597302-APN-CNDC#MPYT.

²² Conforme lo manifestado en la presentación del 19 de julio de 2019, obrante a fs. 5 y 6 del IF-2019-67347963-APN-DR#CNDC.

²³ Junto a los COMPRADORES, SEED HOLDING LP, en carácter de garante de la operación, según surge de la presentación realizada por las partes en fecha 7 de mayo de 2019, obrante a fs. 10 IF-2019-42160205-APN-DR#CNDC.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC 1702 - DICTAMEN RATIFICACION

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones caratuladas “CONC. 1702 – SATUS AGER S.A., SATUS AGER BRASIL – SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A. Y TECNOSEEDS S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N°27.442” que tramitan por el EX-2020-58176776- -APN-DR#CNDC (anteriormente EX2019-42046473-APN-DGD#MPYT) - del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

I. ANTECEDENTES

1. El día 4 de marzo de 2020, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante "CNDC") emitió Dictamen IF-2020-14339478-APN-CNDC#MDP.
2. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución IF-2020-28210224-APN-CNDC#MDP propiciando autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición por parte de las firmas SATUS AGER S.A. y SATUS AGER BRASIL – SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A. de las acciones representativas del CIEN POR CIENTO (100%) del capital social y votos de la firma TECNOSEEDS HOLDING S.A. (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY) al señor Don Guillermo SIMONE y la firma GDM HOLDING S.A. (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY), todo ello de conformidad a lo establecido por el Artículo 14, inciso a) de la Ley N° 27.442.
3. Posteriormente, el día 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, de conformidad con las competencias establecidas por el Decreto N° 50/2019 de: “asistir al Secretario en la supervisión del accionar de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA hasta tanto se constituya la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, creada por el artículo 18 de la Ley N° 27.442”, remitió las presentes actuaciones mediante providencia PV 2020-45894854-APN-SSPMI#MDP, señalando que “... dado que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA posee actualmente una nueva composición de sus miembros, se remiten las actuaciones de la referencia para su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión”.

II. ANÁLISIS

4. Conforme a lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, y habiendo analizado de forma

completa el dictamen emitido con fecha 4 de marzo de 7 de febrero de 2020, agregado como IF-2020-14339478-APN-CNDC#MDP, esta CNDC con su actual composición no advierte observaciones que formular al mismo, dándolo por reproducido en honor a la brevedad.

III. CONCLUSIONES

5. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición por parte de las firmas SATUS AGER S.A. y SATUS AGER BRASIL – SERVICIOS AGROPECUÁRIOS S.A. de las acciones representativas del CIENTO POR CIENTO (100%) del capital social y votos de la firma TECNOSEEDS HOLDING S.A. (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY) al señor Don Guillermo SIMONE y la firma GDM HOLDING S.A. (REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY), todo ello de conformidad a lo establecido por el Artículo 14, inciso a) de la Ley N° 27.442.

6. Elévense estas actuaciones para la continuación de su trámite.